

עין משפט‏**ג**‏**ר** מצוה

ז א מיי פ"ה מהלכות יבום הלכה יד טוש"ע
אה"ע סימן קע סעיף ו:
ח ב מיי שם הלכה ו טוש"ע שם סעיף ו:
ט ג מיי שם טוש"ע שם סעיף ח:

י ד מיי שם טוש"ע שם סעיף ז:

יא ה מיי שם הלכה טו טוש"ע שם סעיף א' וסעיף ה:

יב ו טוש"ע שם סעיף יא:

יג ד שם סעיף יא:

יד ח שם סעיף ט:

טו ט שם סעיף יג:

טז י מיי שם הלכה ט

טז טוש"ע שם סעיף יד:

יז ב מיי שם הלכה ז

טוש"ע שם סעי' א':

יח ל שם שם הלכה ב

טוש"ע שם סעי' ב:

יט מ ג מיי שם הלכה ט

טוש"ע שם סעיף יד:

‏»‏

תוספות ישינים

וידועם לא מהני חליצה נמי לא מהניא. ואם תאמר והלא כתיב בקרא צדיק חליצה וי"ל שיתארו לדרך חליצה עם גט דשאר נשים ויתדרך ביבמה גט וחליצה אבל אין לומר דכאשה בעלמא נמי תועיל חליצה דאי חליצה לא מהניא יאמרו דגט נמי לא מהניא ונאם פשטה ידיה וקבלה קידושים מתאחר יאמרו דאינה לריבה. גט משני? והא דכתב צדיקא גט נאמר דהיינו עם חליצה כמו דאמרין בחליצה שביבמה. וי"ל דקרא ביבמה שייך שפיר גט וחליצה אבל בשאר נשים לא שייך קריאה כמו ביבמה ולא שייך ציה חליצה כלל ולא אחי למטעי שלא יועיל גט בשאר נשים:

ג:

עשה מאמר ב**זו ומאמר** ב**זו צריכות ב' גיטין וחליצה**. הכא שייך להקשות דיתן גט לאחת מהן למאמרו ותשמי איך ולעיל פ' (דף זב. ד"ה גט): **צריכות ב' גיטין וחליצה**. למ"ד חליצה פסולה לריכה לחזור הכא צעו צ' חליצות וקאי נמי לריכות אחליצה ובסמוך דקמני עשה מאמר ונתן

גט לריכה גט וחליצה הא דלא קמני ולריכות חליצה לשון רבים איידי דקמני לריכה גט לשון יחיד נקט נמי גבי חליצה לשון יחיד: **במדנא לא מהני חליצה נמי לא מהניא**. כאשה דעלמא ליכא למיחש שמא יאמרו מדחליצה לא מהני גט נמי לא מהני דכאשה לא שייך חליצה וקריאה ואין לומר דמיעבי יבמה גט וחליצה משום דלא יאמרו מדחליצה לחודה מהניא גט נמי מהני דכהא לא יטעוו שיפטרוה בלא חליצה דצהדיא הדרך הכתוב חליצה אבל הכא חיישינן שיאמרו מה שהדרך הכתוב חליצה היינו מלמד הגט שהוא בכל הנשים ויאמרו מדגט לחודיה לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואמי למיבעל אחר חליצה: **ואתני דמיבעל אחר ביאה**. אבל השתא דמהני לא חיישינן שמא יאמרו כי היכי דמהני ביאה אחר גט ומאמר מהני נמי אחר ביאה וחליצה ואמי למיבעל אחר ביאה כמו אחר מאמר דאחר מאמר נמי אסור למיבעל:

^[מספקא]

אחר מאמר אַבאל גט אחד ביבמה (ומאמר אחד ביבמה) מהני מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציאה וחליצה להוציאה ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה ומאי טעמא דאמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא מהני ביאה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר ביאה ומ"ט אמור רבנן בביאה פסולה יש אחריה כלום אמרי אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ"ט אמור רבנן יהאי חליצה פסולה אין אחריה כלום אמרי מאי לגזור נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל כי הגי תחלוץ ותיזיל ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו אמר רבא

אין אחר חליצה כלום. ארישא קאי ואסיפא שייך למימר אין אחר ביאה כלום ובגמרא [ג.] קמיבעיא לה: **צין שני יצמין ליבמה אחת**. ככל הדין האמור למעלה ביבם א' ובצ' יצמות: **חלץ ועשה מאמר ונסן גט ובעל כו'**. ריבם א' ואיבמה אחת קמהדר. ואע"ג דמתיא לעיל הדר מניא הכא משום סיפא דבעי לפלוגי צין ביאה לחליצה דקדמני חליצה צין בתחלה צין באמצע צין בסוף אין אחריה כלום והבעילה בזמן שהיא בתחלה כו' ולאשמועינן פלוגתא דרבי נחמיה ורבנן: **צין בתחלה צין באמצע**. צין מאמר לגט כגון גט לזו וחלץ לזו וחזר ועשה צה מאמר או צבעלת הגט לא מהני מאמר ולא צעיא גט למאמרו: **בסוף**. אחר מאמר וגט חלץ אין אחריה כלום וחליצה גמורה היא ואי הדר עביד מאמר לא צעיא גט דחליצה גירושין גמורים היא וקמה בלאו גמור עליה ואע"ג דחליצה פסולה הואי: **הביאה באמצע**. כגון גט לזו ובעל לזו וחזר ועשה מאמר בשלישית אסור בקרובותיה: **ובסוף**. גט לזו ומאמר לזו וחזר וצא על האחת יש אחר ביאה זו זיקת יצמין וכי מסיק לה צעיא חליצה ולא סגי לה בגט: **אין אחריה כלום**. ונפקא בגט ובלא חליצה ואי הדר קדיש לאידך אחר ביאה לא מהני: **גב' אבל גט אחד ציבמה או מאמר אחד ציבמה מהני**. גט ציבמה למיקם עליה בלא יבנה ושוב לא ייצם ומאמר ציבמה מהני לה להצריכה גט למאמרו אי צעי לאפוקה: **מ"ט אמור רבנן גט ציבמה מהני**. הא מדאורייתא חליצה הוא דמהני צה ומשום גט לא קרינא צה שלא בנה: **משום דעלמא מהני**. ככל הנשים להתגרש ואי אמרת הכא לא מהני ואם רצה לכונסה אחר הגט יכנס: **אמרי**. אינשי גט להוציא וחליצה נמי להוציא מדגט לא מהני ליה כו': **ומ"ט אמור רבנן מאמר ציבמה מהני**. לאסור חזרתה עליו הא מן התורה קנין לא הוי ציבמה אלא צביאה: **משום דמהני צעלמא**. קידושי אשה קונים אותה: **ואסי למצעל אחר ביאה**. והוא ליה בונה שתי צמים דאיקורא דאורייתא: **ומ"ט אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה**. זיקת יצמין כדתנן לעיל מאמר בזו ובעל לזו לריכות שני גיטין וחליצה ולא אמרינן תיסקי לצעלת ביאה בגט בלא חליצה ומיפטור אף חזרתה צביאתה מן החליצה: **אי ביאה אחר הגט היא**. כגון גט לזו ובעל לזו דאמרין לריכה גט וחליצה ולא סגי בגט לחודיה כשאר יצמה שכונסה: **גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה**. דאי אמרת תיסקי לה בגט אחי למימר מדקניא ביאה אחר הגט צביאה גרידתא אלמא מעליותא היא ואמי למיבעל לכתחלה אחר חליצה: **ואי ביאה אחר מאמר היא**. כגון מאמר לזו ובעל לזו להכי תנן לריכות ^(א) שנים גט וחליצה דאי אמרת בגט סגי לה אמרי ביאה של זו אחר קנין של זו מעליותא היא ואמי למעבד ביאה אחר ביאה וקא פגע באיסור אשת אח: **חליצה פסולה**. שאחר גט או אחר מאמר: **אין אחריה כלום**. דאי הדר עבד מאמר או גט לשלישית לא מהני: **משום חליצה אחר חליצה**. דלא לייתי למיחלץ לשתי יצמות זו אחר זו או שני יצמין ליבמה אחת זה אחר זה: **כל כי הני סהלוץ וסיוול**. כלומר מאי איכפת לן כל ימיה תחלוץ: **משום חליצה אחר ביאה**. דלא לייתי למימר יצמה כנוסה יוצאת בחליצה בלא גט לא אתו למימר הכי דאטו חליצה אחר מאמר מי לא צעיא גט למאמרו. והא דאמרין אין אחריה כלום דדבר העשוי אחריה קאמר דאי הדר עביד גט או מאמר או חליצה בחזרתה לא מיתסקר בקרובותיה: ^{מאי}

רבן גמליאל פרק חמישי יבמות

אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד. שוין כמו שאמרנו שיש אחר גט ראשון או אחר מאמר ראשון כלום ואין אחר ביאה שבתחלה או אחר חליצה כלום: **כיצד**. בשתי יבמות ליבם אחד: **לריבום שני גיטין**. כרבנן דיש מאמר אחר מאמר וייצומי לא דהיכי ליעביד אי לייצומי לתרוייהו

הוו להו שני צמים ואי לחדא הואיל ומצרתה ציה אגידא הוא ליה בונה שני צמים: **וחליצה**. לאחת מהן ופוטרת צרתה: **מאמר לזו וגט לזו**. פסל גט של אחרונה את הראשונה דקם ליה בלא יבנה^ט ולריכה גט למאמרו וחליצה לזיקתו דחליצה לא מפקעא קידושין וגט לא מפקע זיקה: **מאמר לזו ובעל אם זו**. אסור לקיימה דהואיל וקמייתא אגידא ציה הוו להו שני צמים ולריכות שני גיטין זו גט למאמרו וזו גט לביאתו וחליצה לאחת מהן ופוטרת צרתה אבל בגט לחודיה לא נפקא צעלת ביאה הואיל דביאה פסולה היא: **מאמר בזו וחלץ לזו**. צעלת מאמר הראשונה לריכה גט למאמר דחליצה דאיך לא מפקעה למאמרו: **לריבום הימנו חליצה**. אחת ואסור בקרובות שניה דרבנן הוא דאמרי יש גט אחר גט: **גט לזו ובעל אם זו לריכה גט וחליצה**. ואסור לקיימה דקמה עליה בלא יבנה משום גט דראשונה ובגט לחודיה לא נפקא משום דביאה פסולה היא: **אין לאחר חליצה כלום**. דאי הדר מקדש לה לצרתה לא תפסי צה קידושין כרבי עקיבא: **חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר ונסן גט ובעל**. וקמני סיפא אין לאחר חליצה כלום. והכי פירושו חלץ לזו וחלץ לזו מותר בקרובות שניה שאין אחר חליצה ראשונה שום זיקת יצמין וחליצה צתרייתא לזו כלום היא וכן חלץ לזו ומאמר לזו וכן נתן גט לזו אחר חליצת זו וכן בעל לזו אחר חליצה של זו אין מעשה האחרון כלום: **או צעל**. תחלה וחזר ובעל לשניה: **או צעל ועשה מאמר**. בשניה או נתן גט לשניה או חלץ לשניה אין אחר ביאה ראשונה כלום ומעשה אחרון לא חשיב ומותר בקרובות שניה: ^{ככל}

מסורת הש"ס

^(א) [נקמן נא: קרא].
^(ב) [דברים כה],

‏»‏

הגהות הב"ח

^(א) דרש"י ד"ה ואי ביאה וכו' להכי תנן לריכות שני גיטין וחליצה: